

פרק ג': צמצום ההון השחור

סימן א': חובת דיווח של זירות מקוונות

תיקון פקודת מס הכנסה⁵, 4. בפקודת מס הכנסה⁵ –

(1) אחרי סעיף 141ב יבוא:

”חובת דיווח של זירות מקוונות לביצוע עסקאות להשכרת מקרקעין
”אזרח ישראלי” – כהגדרתו בסעיף 3א;
(א) בסעיף זה –

ד ב ר י ה ס ב ר

של משלמים מאפשרים לרשות המסים לערוך בקרה על ההכנסות המדווחות בדיווח העצמי. ואולם, לרשות המסים בישראל קיים חסר מהותי במידע על עסקאות המבוצעות בזירות מקוונות ועל הכנסות המתקבלות כתוצאה משימוש בהן, במיוחד כאשר הזירה המקוונת מנוהלת מחוץ לישראל. התוצאה היא אובדן מס המוערך במאות מיליוני שקלים חדשים בשנה, ויש בכך פגיעה ממשית במשק הישראלי ובתקציב המדינה.

בדומה לקבוע בהנחיות החקיקה שצוינו לעיל, מוצע לקבוע גם בישראל חובה על זירות מקוונות לדווח על עסקאות המבוצעות במסגרתן. אף על פי שהנחיות החקיקה האמורות מתייחסות לכלל הזירות המקוונות כאמור, מוצע בהצעה זו להתייחס באופן ייחודי לזירות מקוונות שבאמצעותן מבוצעות עסקאות להשכרת מקרקעין, שהן עסקאות החייבות במס בישראל.

לסעיף 141ג המוצע

לסעיפים קטנים (א) ו-(ב)

מוצע לקבוע את ההסדר בעניין זה בסעיף 141ג לפקודה, ולעגן בו, בסעיף קטן (ב), את חובת הדיווח שתחול על מפעילי זירות מקוונות המשמשות לתיווך בין משכירים לשוכרים בביצוע עסקת השכרת מקרקעין בישראל. יצוין שבניגוד להצעה שקודמה בעבר, מוצע לקבוע שחובת הדיווח תחול רק לעניין משתמש שביצע עשר עסקאות לפחות בשנת המס במסגרת הפלטפורמה, ושסך העסקאות שביצע בתקופת הדיווח עלה על 8,000 שקלים חדשים בשנה. הוראה זו מצמצמת את תחולת חובת הדיווח וקובעת נקודת איזון לגבי משתמשי הזירות המקוונות המפיקים הכנסה באמצעותן, וזאת על ידי מיקוד חובת הדיווח לגבי עסקאות שהן לטווח קצר, ולגבי משתמשים העושים שימוש מינימלי או אקראי בזירות המקוונות.

בהתאם להגדרות בסעיף 141ג(א) המוצע, עסקה להשכרת מקרקעין באזור שנעשתה על ידי אזרח ישראלי תהיה גם היא חייבת בדיווח, מאחר שלפי סעיף 3א לפקודת מס הכנסה עסקאות אלה חייבות במס בישראל.

פרק ג'

כללי בפרק זה מוצעים כמה תיקונים שמטרתם צמצום ההון השחור ואובדן המס והגברת חובות דיווח לצורך גביית מס.

סימן א': חובת דיווח של זירות מקוונות

סעיף 4 מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה (בפרק זה – פקודת מס הכנסה או הפקודה), כמפורט להלן:

לפסקה (1) – כללי

השינויים הטכנולוגיים והתפתחות המסחר המקוון בשנים האחרונות הביאו לשינוי באופי העסקאות בין צדדים, כך שבמקרים רבים הן מתבצעות באופן מקוון. זאת באמצעות פלטפורמות דיגיטליות המתווכות בין צדדים ומשמשות לביצוע עסקה, למשל תיווך בעניין השכרת דירות למטרות נופש או לשהייה קצרת טווח, תיווך בעניין מכירת מוצרים שונים ועוד, כאשר העסקה והתשלום בעבור העסקה מתבצעים או נקבעים באמצעותן (להלן – זירות מקוונות). התפתחות טכנולוגית זו מאפשרת מקורות הכנסה מגוונים שלעיתים אינם מקור ההכנסה העיקרי של מפיק ההכנסה. תופעה זו מכונה “Gig Economy”, כלומר – “כלכלה צדדית”.

כדי להתמודד עם התופעה שבה המשתמשים בזירה המקוונת אינם מדווחים על הכנסותיהם שהתקבלו כתוצאה משימוש בה, ואינם משלמים מס על הכנסתם, הוצע בשנת 2020 על ידי ארגון ה-OECD מודל לחקיקה שתחייב את מפעילי הזירות המקוונות לדווח לרשות המס המקומית על המשתמשים המפיקים הכנסה באמצעותן, על ההכנסה שהתקבלה, מספר העסקאות שבוצעו ועוד, ולגבי עסקאות להשכרת נכסי מקרקעין – גם פרטים בעניין הנכס. האיחוד האירופי קבע גם הוא מודל דומה וחייב את המדינות החברות בו לחוקק את חובת הדיווח בחוקיהן הפנימיים, ומרביתן עשו כן או נמצאות בשלבים מתקדמים של כניסת החוק לתוקף. עוד קודם לכן, מדינות נוספות כדוגמת אוסטרליה ואנגליה חוקקו גם הן חובת דיווח דומה.

כמו במקומות אחרים בעולם, בישראל שיטת המס מתבססת על דיווח עצמי, כאשר חובות דיווח וניכוי במקור

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשפ"ו, עמ' 26.

"זירה מקוונת" – מערכת מקוונת המאפשרת חיבור בין משכירי מקרקעין לבין משתמשים אחרים, לשם ביצוע עסקה להשכרת מקרקעין בישראל, ושבאמצעותה נקבע מחיר העסקה ומועברים פרטי אמצעי תשלום בעד העסקה, וזאת אף אם התשלום בפועל אינו מבוצע באמצעות המערכת עצמה;

"מפעיל זירה מקוונת" – אדם המפעיל בישראל או מחוץ לישראל זירה מקוונת, המכוון את שירותי הזירה גם למשתמשים בישראל, ומספק את מתן השירותים הנדרשים לביצוע עסקה להשכרת מקרקעין בישראל;

"מקרקעין" – כהגדרתם בסעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין;

"משכיר" – בין בעבור עצמו ובין בעבור אחר;

"משתמש בר־דיווח" – משתמש בזירה מקוונת שהוא משכיר מקרקעין, שבתקופת הדיווח האמורה בסעיף קטן (ב) ביצע באמצעות הזירה המקוונת עשר עסקאות להשכרת מקרקעין בישראל לפחות וקיבל בעבורן תשלומים שסכומם המצטבר עולה על 8,000 שקלים חדשים, ובלבד שאם המקרקעין באזור – הוא אזורי ישראלי;

"עסקה להשכרת מקרקעין בישראל" – עסקה להשכרת מקרקעין המצויים בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 3א.

(ב) מפעיל זירה מקוונת יגיש לרשות המסים דוח, עד יום 31 בינואר שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח (בסעיף זה – תקופת דיווח), המפרט את המידע שלהלן:

- (1) לגבי הזירה המקוונת – שם המפעיל, שם הזירה המקוונת, כתובת המשרד הרשום ושמות זירות מקוונות אחרות שהוא מדווח בעבורן, אם קיימות;
- (2) לגבי כל משתמש בר־דיווח –

(א) הפרטים המנויים בסעיף קטן (ג)(1) עד (3), לפי העניין;

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע כי חובת הדיווח תהיה שנתית וכי הדיווח יתבצע עד יום 31 בינואר של כל שנה. במסגרת הדיווח לא יידרש מפעיל הזירה לפרט את המידע לגבי כל עסקה שנעשתה באמצעותה בנפרד, אלא את המידע בדבר ההכנסות השנתיות בהתייחס לכל כתובת מקרקעין שנעשו בה עסקאות בשנת הדיווח, מספר עסקאות ומספר ימים שהמקרקעין הושכרו, עמלות או תשלומים שנגבו ממשכיר המקרקעין על ידי מפעיל הזירה המקוונת בתקופת הדיווח, וכן נתונים לגבי המשתמש – משכיר המקרקעין. יובהר כי הדיווח לא יכלול פרטים לגבי השוכרים אלא רק לגבי המשכירים מקבלי ההכנסה.

כמו כן, מוצע כי חובת הדיווח תחול רק אם העסקה מתבצעת במסגרת הזירה המקוונת, לרבות קביעת המחיר של העסקה והעברת פרטי אמצעי תשלום בעד העסקה, אף אם אינה משולמת בפועל באמצעות הזירה המקוונת. כך, זירות מקוונות החייבות בדיווח אינן כוללות פלטפורמות העוסקות באופן בלעדי בפרסום של השכרת מקרקעין בין משכירים לשוכרים, בהעברת תשלומים בתחום זה או בהפניה של משתמשים לאתרים אלה או למשכירים.

(ב) פירוט כתובת כל מקרקעין שהשכיר באמצעות הזירה המקוונת, ולגבי כל אחד מהם יפורטו בנפרד – הסכום השנתי שקיבל המשתמש מהשכרתם באמצעות הזירה המקוונת, מספר העסקאות להשכרת מקרקעין בישראל שביצע באמצעות הזירה במהלך תקופת הדיווח, ואם המידע זמין – מספר הימים שבהם המקרקעין הושכרו בתקופת הדיווח;

(ג) סכומי עמלה או תשלום שנגבו מהמשתמש האמור על ידי מפעיל הזירה המקוונת במהלך תקופת הדיווח.

(ג) לשם דיווח כאמור בסעיף קטן (ב), ידרוש מפעיל הזירה ממשיכר המבקש לבצע עסקה להשכרת מקרקעין בישראל באמצעות הזירה, למסור לו את אלה:

(1) פרטיו האישיים – שם, מספר זהות, ואם לא קיים מספר זהות ישראלי – מספר דרכון, כתובת מגורים עיקרית ותאריך לידה;

(2) לגבי משתמש בר־דיווח שהוא תאגיד – שם התאגיד, מספר התאגיד וכתובתו;

(3) אם המקרקעין באזור – הצהרה אם הוא אזור ישראלי או לא.

(ד) מפעיל זירה מקוונת יעריך את מהימנות המידע שנמסר לו לפי סעיף קטן (ג), תוך שימוש בכל הרשומות הזמינות לו במהלך עסקיו הרגיל, וכן בממשקים אלקטרוניים וזמינים לציבור. בדיווח לפי סעיף קטן (ב) רשאי מפעיל זירה מקוונת להסתמך על מידע שאסף לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בהתייחס לתקופות דיווח קודמות, ובלבד שאם יש למפעיל יסוד סביר להניח כי המידע אינו מהימן, ידרוש מהמשתמש אסמכתאות מתאימות לאימות המידע, ממקור אמין ובלתי תלוי.

(ו) מפעיל זירה מקוונת יידע את המשתמשים בזירה, בשפה ברורה ובאופן בולט לעין, על אודות חובת הדיווח שהם חייבים בה לפי סעיף זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע את חובתו של מפעיל הזירה המקוונת לאסוף מידע המפורט באותו סעיף קטן מהמשתמשים שלגביהם יידרש לדווח.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע את חובתו של המפעיל לוודא כי המידע האמור מהימן, באמצעות המידע העומד לרשותו או באמצעות בדיקה במקורות פומביים וזמינים לציבור.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי במקרה שבו מפעיל זירה מקוונת מסתמך על מידע קיים בנוגע לתקופות דיווח קודמות והתעורר ספק לגבי מהימנות המידע, עליו לדרוש מהמשתמש אסמכתאות מתאימות לאימות המידע ממקור אמין ובלתי תלוי.

לסעיף קטן (ו)

מוצע לחייב מפעיל זירה מקוונת ליידע את המשתמשים בה על אודות חובת הדיווח, כדי לוודא

(ז) מפעיל זירה מקוונת ישמור את המידע שאסף ודיווח לפי סעיף זה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים, החל ממועד הדיווח כאמור בסעיף קטן (ב), באופן שיאפשר גיבוי והפקה זמינה שלו לפי דרישת המנהל; ואולם מידע שאסף לפי סעיף קטן (ה) לא יישמר על ידו לתקופה העולה על עשר שנים.

(ח) חובת הדיווח לפי סעיף זה לא תחול לגבי משתמש בר-דיווח שמפעיל הזירה המקוונת הגיש בעניינו לפקיד השומה דוח בדבר ניכוי מס לפי סעיף 166.

(2) בפרק שני: גבייה, במקום כותרת סימן ז' יבוא:

“סימן ז': עיצום כספי – הפרות”;

(3) אחרי סעיף 195 יבוא:

“עיצום כספי
בשל הפרת חובות
דרישת מידע
ודיווח החלות
על זירה מקוונת
לביצוע עסקאות
להשכרת מקרקעין

195. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי מפעיל זירה מקוונת לא דרש את המידע ממשכיר בניגוד להוראות סעיף 141(ג) או לא העריך את מהימנות המידע האמור באמצעות בדיקת הרשומות הזמינות לו ובאמצעים אלקטרוניים, בניגוד להוראות סעיף 141(ד), רשאי הוא להטיל על המפעיל האמור עיצום כספי בסכום של 1,000 שקלים חדשים בעד כל משתמש בר-דיווח שהמידע לגביו לא נדרש או הוערך כאמור.

(ב) היה למנהל יסוד סביר להניח כי מפעיל זירה מקוונת לא הגיש דוח לפי סעיף 141(ב) עד המועד האמור באותו סעיף, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 20,000 שקלים חדשים.

(ג) היה למנהל יסוד סביר להניח כי מפעיל זירה מקוונת לא כלל בדוח שהגיש לפי סעיף 141(ב) מידע לגבי משתמש בר-דיווח, אחד או יותר, בניגוד להוראות הסעיף האמור, רשאי הוא להטיל על המפעיל עיצום כספי בסכום של 1,000 שקלים חדשים בעד כל משתמש בר-דיווח שהמידע לגביו לא נכלל בדוח כאמור”;

ד ב ר י ה ס ב ר

שהמשתמשים בזירה המקוונת יהיו מודעים לכך שמידע לגביהם מועבר לרשות המסים.

לסעיף קטן (ז)

מוצע לקבוע הוראות לגבי שמירת המידע, שלפיהן מידע שנאסף שלא במהלך העסקים הרגיל של הזירה המקוונת, יישמר לתקופה שלא תעלה על עשר שנים מתום תקופת הדיווח לגביו.

לסעיף קטן (ח)

כדי לא לייצר כפל דיווח, מוצע לקבוע כי זירות מקוונות המדווחות כיום על הכנסות ששולמו באמצעותן לפי חובות דיווח קיימות בעניין ניכוי מס במקור, יהיו פטורות מדיווח זה.

לפסקאות (2) עד (5)

לסעיף 195 ומוצע

מוצע להוסיף לפקודה את סעיף 195 ו לקבוע בו סמכות למנהל להטיל עיצום כספי על מפעיל זירה מקוונת שהפר את ההוראות החלות עליו כמפורט להלן:

לסעיף קטן (א)

יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסך של 1,000 שקלים חדשים בעד כל משתמש שמפעיל הזירה לא דרש ממנו את המידע הנדרש לפי סעיף 141(ג) המוצע, או לא העריך את מהימנות המידע האמור לפי סעיף 141(ד) המוצע, לפי העניין.

לסעיף קטן (ב)

יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסך של 20,000 שקלים חדשים אם מפעיל הזירה המקוונת לא הגיש דוח לפי סעיף 141(ב) המוצע.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בעד כל משתמש שמפעיל הזירה המקוונת לא כלל את המידע הנדרש לגביו בדוח שהגיש לפי סעיף 141(ג) המוצע.

(4) לפני סעיף 195 יבוא:

“סימן ח’: הוראות לעניין הטלת עיצום כספי”;

(5) בסעיף 195 יבוא, במקום “בסעיף 195” יבוא “בסימן ז” ובמקום “אותו סעיף” יבוא “הסימן האמור”;

(6) בסעיף 195, במקום “בסעיף 195” יבוא “בסימן ז”.

5. סימן א’ – תחילה (א) תחילתם של סעיפים 141 ו-195 לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסימן זה, שישה חודשים מיום התחילה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 141 (ו) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסימן זה, ארבעה חודשים מיום התחילה.

סימן ב’: הגבלה על החלפת שטר במזומן

6. תיקון חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 – בחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 –

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקאות (4) עד (6)

חודשים מיום תחילתו של החוק המוצע. ואולם מועד התחילה של חובת היידוע של המשתמשים בזירה המקוונת בדבר חובות הדיווח שחלות על מפעיל הזירה, לפי סעיף 141(ו) המוצע כנוסחו בסימן זה, יהיה כבר בתום ארבעה חודשים מיום התחילה של החוק.

סימן ב’: הגבלה על החלפת שטר במזומן

כללי מחקרים מראים כי קיים קשר הדוק בין שימוש במזומן והחזקתו במשק או בחלקים ממנו, לבין רמות הפשיעה בחברה. נמצא כי המדינות בעלות יחס השימוש במזומנים הגבוה ביותר, הן גם בעלות שיעור הון שחור גבוה ביחס לעולם.

ביום י”ח בחשוון התשפ”ב (24 באוקטובר 2021) התקבלה החלטת הממשלה מס’ 549 שעניינה תוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית הוטל על רשות המסים, בין השאר, להשתתף במאמצי האכיפה לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, בפרט באמצעות צמצום החזקת מזומן וצמצום תופעת השימוש בחשבונות פיקטיביות. בהתאם להחלטת הממשלה, ביום כ”ו בחשוון התשפ”ב (1 בנובמבר 2021) הוקם צוות בין-משרדי בראשות המנהל הכללי של משרד האוצר לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית, הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי (להלן – הצוות הבין-משרדי). לנוכח קשרי הגומלין ההדוקים בין השימוש וההחזקה במזומן, הכלכלה השחורה והפשיעה, המליץ הצוות, בין השאר, על הגברת הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים.

סעיף 6 כדי להיאבק בכלכלה השחורה, חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 (בפרק זה – חוק לצמצום השימוש במזומן), מגביל את התשלום במזומן על עסקאות. בין השאר, סעיף 2 לחוק האמור אוסר על מתן או קבלה של תשלום במזומן במסגרת עסקה או

מוצע כי על הטלת העיצום הכספי בשל הפרות אלה יחולו ההסדרים בעניין הטלת עיצומים כספיים הקבועים בסעיפים 195 ו-195בג לפקודה, בדבר זכות טיעון, הגשת ערעור לבית המשפט ועוד. כמפורט להלן כיום כוללת פקודת מס הכנסה הפרות שונות שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי, הקבועות בפרק השני לחלק י’ לפקודה: בסימן ו’: עיצום כספי לעניין דוח מקוון ובסימן ז’: עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין-לאומי. סימן ז’ כולל גם הוראות נלוות הנוגעות להטלת עיצום כספי בהתייחס להפרות הכלולות באותו סימן, התואמות את החקיקה העדכנית בנושא. כך למשל הודעה על כוונת חיוב (סעיף 195א), זכות טיעון (סעיף 195ב), הפרה חוזרת (195ד) ועוד. בהצעת חוק זו מוצע להוסיף הפרות שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי, ומוצע להחיל לגביהן את אותן הוראות נלוות שבסימן ז’ כאמור לפיכך, מוצע להפריד את סימן ז’ לשני סימנים: סימן ז’ החדש יכלול את ההפרות שעליהן ניתן להטיל עיצום כספי, אלה שכלולות בו כיום ואלה המוצעות בפרק זה, וסימן ח’ יכלול את ההוראות הכלליות להפעלת מנגנון הטלת עיצום כספי תוך התאמת הנוסח שלהן כך שיחולו על כל ההפרות המנויות בסימן ז’ האמור. לשם כך מוצע לתקן את הוראות הפקודה כלהלן: להוסיף את כותרת סימן ח’ החדש כאמור, שעניינו הוראות לעניין הטלת עיצום כספי, ולהתאים את נוסח סעיפים 195 ו-195בג כך שההפניה מהם תהיה לסימן ז’ על כלל הפרות שייכללו בו על פי המוצע.

סעיף 5 לשם מתן תקופה מתאימה להיערכות, מוצע לקבוע כי מועד התחילה של ההסדר לעניין חובות הדיווח החלות על מפעיל זירה מקוונת לעסקאות להשכרת מקרקעין, המוצע בסעיף 141 לפקודת מס הכנסה כנוסחו בסימן זה, וכן האפשרות להטיל עיצום כספי בשל הפרת חובות של מפעיל זירה מקוונת בהתאם להסדר כאמור, בסעיף 195 ו-195בג המוצע כנוסחו בסימן זה, יהיה שישה

⁴ ס”ח התשע”ח, עמ’ 428; התשע”ט, עמ’ 294.

(1) בסעיף 1, בהגדרה "תשלום במזומן", בפסקה (1), במקום "או מסכום ההלוואה" יבוא "מסכום ההלוואה או מסכום השטר";

(2) בסעיף 2 –

(א) בסעיף קטן (ז), בסופו יבוא "למעט ניכיון שטר";

(ב) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ז) לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן תמורת שטח, לרבות בדרך של פריטה או המרה, אם סכום השטר עולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על משיכת מזומן מחשבון תשלום המנוהל בידי תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, שאליו הופקדה תמורת השטר, לרבות בדרך של ניכיון; לעניין זה –

"בנק הדואר", "חשבון תשלום", "תאגיד בנקאי" – כהגדרתם בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019⁵;

"רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016⁶;

(3) בסעיף 6(א), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(א3) נתן או קיבל תשלום במזומן תמורת שטח, כשסכום השטר עולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה, בניגוד להוראות סעיף 2(ז1);"

(4) בסעיף 20, אחרי פסקה (5) יבוא:

"(א5) נותן או מקבל תשלום במזומן תמורת שטח, כשסכום השטר עולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה, בניגוד להוראות סעיף 2(ז1);".

ד ב ר י ה ס ב ר

ידי גופים פיננסיים מפוקחים בלא הגבלת סכום במזומן, תמועט האפשרות לנכות שטר, כלומר היא תוכפף להגבלה של מתן הלוואה עד סכום של 6,000 ש"ח אם התמורה ניתנת במזומן. נוסף על כך מוצע להבהיר כי משיכת מזומן מחשבון תשלום שמנוהל בגופים שבהם ניתן להפקיד שיקים לצורך הצגתם לפירעון, שהם תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, ושאליו הועברה תמורת השיק, היא פעולה שאינה כפופה להגבלה האמורה.

לפסקאות (3) ו-(4)

אכיפת הפרת הוראה זו תיעשה באמצעות מנגנוני האכיפה הקיימים היום בחוק המזומן, קרי הוספת הוראות בסעיפים 6 ו-20 לחוק לצמצום השימוש במזומן, העוסקים בהטלת עיצום כספי על עוסק או קנס פלילי על אדם, בהתאמה.

שכר עבודה, תרומה או הלוואה, בהיקף שעולה על 6,000 שקלים חדשים, וניכיון שטר מוגדר כיום בחוק כהלוואה. הפרקטיקה של ניכיון שטר תמורת מזומן מהווה גורם סיכון להעלמת מס ולהלבנת הון באמצעות גורמים פיננסיים. כך למשל ניכיון שיקים באמצעות גופים פיננסיים, נפוץ מצד מי שמוציא חשבוניות פיקטיביות כאמצעי להעלמת הכנסות או הגדלת הוצאות.

לפסקאות (1) ו-(2)

במטרה לקדם את מדיניות המאבק בהון השחור מוצע לקדם הגבלה על החלפת שטר במזומן, לרבות פריטה או המרה של שטר למזומן, ולקבוע כי החלפת שטר במזומן תהיה פעולה שיהיה מותר לבצע אותה במזומן עד 6,000 ש"ח בלבד, וזאת באמצעות הוספת הוראה בעניין זה לחוק לצמצום השימוש במזומן. בהתאם לכך, מתוך ההחרגה בסעיף 2(ז) לחוק המאפשרת מתן הלוואות על

⁵ ס"ח התשע"ט, עמ' 201.

⁶ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

סימן ג': חובת הצהרה של נותני שירותים פיננסיים

תיקון פקודת מס הכנסה 7. בפקודת מס הכנסה –

(1) בסעיף 141א –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "פרטי הזיהוי של הנהנה" יבוא "וכן יצהיר, לפי דרישה בכתב של המנהל, אם ביצע פעולות החייבות בדיווח כאמור או שלא ביצע פעולות כאלה";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "בדוח" יבוא "או בהצהרה" ובמקום "שלוש" יבוא "שבע";

(2) בסעיף 195ב(ב), אחרי "דוח" יבוא "או הצהרה" ואחרי "הדוח" יבוא "או ההצהרה, לפי העניין".

ד ב ר י ה ס ב ר

מוטל עיצום כספי כמפורט בסעיף 141א לפקודה. יחד עם זאת, קיים חסר במידע לגבי סיבת אי-הדיווח וחסר בכלי בקרה על הדיווחים ואמינותם. כתוצאה מכך נפגעת יכולת האכיפה של חובת הדיווח על ידי רשות המסים. כדי להגביר את הציות להוראת החוק וכדי שיהיה בידי רשות המסים מידע מלא לצורך אכיפתו, מוצע לקבוע נוסף על הדיווח הקיים היום, חובת הגשת הצהרה, בהתאם לדרישה בכתב של המנהל, ביחס לביצוע או לאי-ביצוע של פעולה החייבת בדיווח על ידי נותן שירותים פיננסיים. המידע המתקבל ייתן תמונה מלאה לגבי נותני השירותים הפיננסיים החייבים בדיווח, כך שחייב בדיווח שלא דיווח או לא הצהיר כלל, בניגוד לדרישת המנהל, תיבחן הטלת עיצום כספי עליו בהתאם להוראות הסעיף האמור.

נוסף על כך מוצע להאריך את משך שמירת המידע המתקבל במאגר המידע הייעודי לדיווחים אלה, מתקופה של 3 שנים לתקופה של 7 שנים. זאת מאחר שהסעיף הפך להיות הוראת קבע ועל כן יש הצדקה להאריך את התקופה, כך שיהיה ניתן לעשות במאגר שימוש יעיל, בין השאר בהתאם לתקופת התיישנות שומה אזרחית ובשים לב לתקופת התיישנות עבירות המס הנחקרות בהליך פלילי.

סימן ג': חובת הצהרה של נותני שירותים פיננסיים

סעיף 7 דוח הצוות הבין-משרדי המליץ להגביר את הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים והפעילות הנעשית באמצעותם, במטרה למנוע את השימוש שעושים גורמים עברייניים בשירותיהם כגון הלבנת הון והעלמות מס. במסגרת יישום ההמלצה האמורה, נקבעה חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים במסגרת סעיף 141א לפקודת מס הכנסה שחוקק בשנת 2013 כהוראת שעה (ס"ח התשע"ג, עמ' 166) ובתקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים) (הוראת שעה), התשע"ט–2018 (ק"ת התשע"ט, עמ' 1434), שנכנסו לתוקף לקראת סוף שנת 2019. חיקוקים אלה קבעו כהוראת שעה למשך 3 שנים, חובות דיווח לרשות המסים על פעולות העומדות בתנאי הסעיף האמור. חובת הדיווח האמורה עוגנה כהוראה קבועה ביום כ"א בשבט התשפ"ג (12 בפברואר 2023) בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג–2023 (ס"ח התשפ"ג, עמ' 30). דיווחים אלה משמשים ככלי חשוב לזיהוי של העלמת מס באמצעות נותני שירותים פיננסיים ולטיפול בהם בכלים פליליים או שומתיים.

כיום, על אי-דיווח על ביצוע פעולה בסכום של למעלה מ-50,000 ש"ח על ידי נותן שירותים פיננסיים,